

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3582/2537

บริษัทเอชเซอร์แมชชีนเนอรี จำกัด
บริษัทเซ็นทรัลเอนิซ์เพรส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 503 วรรคสอง, มาตรา 504

เมื่อการซื้อขายแท่นพิมพ์พิพาทเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามสภาพที่เป็นอยู่ จำเลยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าส่งมอบแท่นพิมพ์ไม่ตรงตามคำพรรณนา สิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นการที่บุคคลผู้เป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของที่ขายและจำเลยใช้แท่นพิมพ์ที่ซื้อพิมพ์หนังสือออกขาย จึงเป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้นั่นเอง ซึ่งมีอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) เดิม เมื่อโจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายแท่นพิมพ์พิพาทวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 และโจทก์ส่งมอบแท่นพิมพ์พิพาทวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 นับถึงวันที่ 9 มกราคม 2530 อันเป็นวันฟ้องยังไม่ถึง 5 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาซื้อแท่นพิมพ์มิลเลอร์ใช้แล้วตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นไปจากโจทก์ในราคา 4,050,000 จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 1,050,000 บาท คงค้างชำระ 3,000,000 บาท โจทก์ได้มอบแท่นพิมพ์ให้แก่จำเลยรับไว้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2528 แต่จำเลยไม่ชำระเงิน ส่วนที่เหลือให้แก่โจทก์

ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,356,250 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทำสัญญาซื้อแทนพิมพ์ตามฟ้องจริง หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระไม่เกิน 2,000,000 บาท เนื่องจากโจทก์ยอมลดหนี้ให้แก่จำเลย โจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบแทนพิมพ์คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว จำเลยซื้อแทนพิมพ์โดยเชื่อคำพรรณนาของโจทก์แต่แทนพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ตรงตามคำพรรณนา ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยจึงไม่ชำระราคาให้แก่โจทก์และบอกเลิกสัญญา ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์คืนเงินค่าแทนพิมพ์จำนวน 1,125,945.20 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับชดใช้ค่าเสียหาย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยว่า โจทก์เคยตกลงจะลดราคาแทนพิมพ์ให้แก่จำเลยจริง โดยมีเงื่อนไขให้จำเลยออกเช็คชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดยมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน แต่จำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อตกลงนั้นจึงไม่มีผลบังคับ โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายแทนพิมพ์ที่ใช้แล้ว จำเลยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแย้ง ให้จำเลยชำระเงิน 3,000,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อการซื้อขายแท่นพิมพ์พิพาทเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามสภาพที่เป็นอยู่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุว่าโจทก์ส่งมอบแท่นพิมพ์ไม่ตรงตามคำพรรณา โจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาอันจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และสิทธิเรียกร้องตามฟ้องโจทก์เป็นการที่บุคคลผู้เป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของที่ขาย และจำเลยได้ใช้แท่นพิมพ์ที่ซื้อพิมพ์หนังสือออกจำหน่าย จึงเป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองซึ่งมีกำหนดอายุความ 4 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (1) (เดิม) โจทก์และจำเลยทำสัญญาซื้อขายแท่นพิมพ์พิพาทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 และโจทก์ส่งมอบแท่นพิมพ์พิพาทแก่จำเลยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 นับถึงวันฟ้องคือวันที่ 9 มกราคม 2530 ยังไม่ถึง 5 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความแล้วศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า แม้โจทก์จะเคยตกลงลดยอดหนี้ให้จำเลยจาก 3,000,000 บาท ลงเหลือ 2,000,000 บาท ก็ตาม แต่การลดหนี้ดังกล่าวเป็นการลดโดยมีเงื่อนไข ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข ฉะนั้นต้องถือว่าเงื่อนไขต่าง ๆ สิ้นสุดลงแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบหนี้ที่ค้างอยู่เดิมจำนวน 3,000,000 บาท ต่อโจทก์

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น